

1500418-81.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... aos fatos, em razão de abordagem por denúncias de tráfico de drogas, próximo ao Bairro Santa Luzia, sendo que LUIZ HENRIQUE havia sido preso anteriormente de posse de uma arma de calibre .44, após ocorrência de disparo de arma de fogo, tendo também já sido detido com uma motocicleta produto de furto. Afiançou não possuir inimizade com os réus. Às reperguntas da Defesa do corréu LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500418-81.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500418-81.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090268/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 24030415 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2553/22/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2090268 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ ("LUIZ HENRIQUE") e RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS ("RAFAEL"), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, caput, todos do Código Penal, observando-se as disposições da Lei 8.072/90, sendo o primeiro corréu por duas vezes, em concurso material. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 1/4), no dia 30 de março de 2022, na Rua Francisco de Oliveira Linha, nas proximidades do Cemitério Municipal, neste Município e Comarca, o acusado LUIZ HENRIQUE, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outra pessoa, ainda não identificada (referida como Bianca e Bianquinha, consoante referido no termo de interrogatório acostado ao feito), subtraiu para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra a vítima DEIVID WILLIAMS DA SILVA, a motocicleta Honda CG 150 Fan, placa FIE 3C06, um capacete, um boné e o aparelho de telefone celular pertencentes à vítima. Emerge, ainda, que, no dia 1º de abril de 2022, à noite, na Rua Dr. Otávio Marcondes Machado, nas proximidades do nº 60, Jd. Santa Luzia, neste Município e Comarca,

LUIZ HENRIQUE e RAFAEL, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra a vítima SÍLVIO GABRIEL RODRIGUES, o veículo automotor VW Gol, placas CQL 8D51, pertencente à vítima. Segundo apurado, no dia 30 de março de 2022, LUIZ HENRIQUE ajustou-se a outra pessoa, referida como Bianca/Bianquinha para, na posse de uma arma de fogo, praticar roubo de motocicleta; assim ajustados, LUIZ e Bianca abordaram a vítima DEIVID, quando esta conduzia a motocicleta, e, exibindo a ela uma arma de fogo - revólver Taurus, com numeração suprimida e raspada, calibre .32, anunciaram o roubo e exigiram a entrega da motocicleta, do capacete, do boné e do aparelho de telefone celular. Consta da denúncia que DEIVID, assim atemorizado e reduzido à impossibilidade de resistência, entregou o que lhe foi exigido, ao que LUIZ HENRIQUE e Bianca fugiram em seguida, levando com eles os objetos subtraídos. Consta, ainda, que, no dia 1º de abril de 2022, LUIZ HENRIQUE e RAFAEL se ajustaram para praticar um roubo; a bordo da motocicleta anteriormente roubada, os réus abordaram SÍLVIO, que conduzia o automóvel VW Gol, e, exibindo a ele aquela arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do veículo, sendo atendidos pela vítima, reduzida à impossibilidade de resistência. Em seguida, RAFAEL assumiu a direção do veículo e fugiu, sendo acompanhado por LUIZ HENRIQUE; após trafegar por alguns instantes, o veículo Gol foi imobilizado em razão de dispositivo de segurança. Verte, por fim, que policiais militares, cientificados do ocorrido, encontraram LUIZ HENRIQUE e RAFAEL a bordo da motocicleta anteriormente roubada e, em poder deles, a arma de fogo; na Delegacia de Polícia, RAFAEL permaneceu em silêncio, mas LUIZ HENRIQUE admitiu ter praticado os roubos.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5/7), boletins de ocorrência (fls. 8/12 e 48/49), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 26/33), auto de exibição e apreensão (fls. 42/43), autos de entrega (fls. 45/46), imagens fotográficas dos réus e demais envolvidos (fls. 47, 79 e 85), imagens fotográficas da arma, objetos e demais bens apreendidos (fls. 75/78 e 80/84), tela de pesquisa de preço médio de veículos - tabela FIPE (fls. 86/87), relatório final de inquérito policial (fls. 93/95) e laudo de exame pericial em peças - revólver (fls. 267/269).

O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 130/132).

As audiências de custódia foram dispensadas com fundamento no Provimento CSM nº 2545/2020, da Recomendação CNJ nº 62/2020, bem como do Provimento CSM nº 2548/2020, tendo as prisões em flagrante sido convertidas em preventivas (fls. 133/140), sendo cumpridas a fls. 153/155 e 156/158, com manutenção da custódia cautelar (fls. 194/195 e 287/288).

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022 (fls. 164/166).

Regularmente citados (fls. 177/178), os réus LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ e RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS, por intermédio de defensora nomeada (fl. 179), ofertaram resposta à acusação, respectivamente, a fls. 184/186 e 187/189, reservando-se, ambos, o direito de adentrar o mérito no momento processual oportuno.

O Parquet opinou pela manutenção da prisão preventiva (fl. 192).

Não vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 201/202).

Os acusados constituíram novos procuradores a fls. 205/208, sobreindo a informação de renúncia, pelo corréu RAFAEL, do mandato outorgado (fls. 222/223), sendo mantida a nomeação da defensora dativa (fls. 253 e 258).

O Ministério Público requereu a juntada de laudo de exame pericial em peças - revólver (fls. 267/269).

Durante a instrução, foram tomadas as declarações das vítimas, inquiridas três testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório dos acusados ao final (fls. 270/271).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas a fls. 274/280, em que requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia, vez que comprovadas autoria e materialidade delitivas.

Ao seu turno, a Defesa do corréu RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS, em seus memoriais escritos (fls. 292/296), pugnou, inicialmente, pelo afastamento da majorante concernente ao emprego de arma de fogo, bem como a compensação da circunstância de confissão espontânea com a de reincidência, além da fixação da pena-base no mínimo legal, invocando-se, ainda, a aplicação da teoria do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes, tendo também requerido a concessão do direito de o réu apelar em liberdade.

Por sua vez, a Defesa do correquerido LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ, em memoriais escritos apresentados a fls. 300/305, requereu a concessão dos benefícios penais aplicáveis à espécie, com fixação da pena-base no patamar mínimo, bem como a compensação da circunstância de confissão espontânea com a de reincidência, além do afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, com o reconhecimento da continuidade delitiva e fixação de regime mais benéfico para o início de cumprimento de pena, concedendo-se ao réu o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

Para além da prova oral, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5/7), boletins de ocorrência (fls. 8/12 e 48/49), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 26/33), auto de exibição e apreensão (fls. 42/43), autos de entrega (fls. 45/46), imagens fotográficas dos réus e demais envolvidos (fls. 47, 79 e 85), imagens fotográficas de armas, objetos e demais bens apreendidos (fls. 75/78 e 80/84), tela de pesquisa de preço médio de veículos - tabela FIPE (fls. 86/87), relatório final de inquérito policial (fls. 93/95) e laudo de exame pericial em peças - revólver (fls. 267/269).

A autoria é igualmente certa e convergiu para os acusados.

Com efeito, perante a autoridade policial (fl. 40), a vítima SILVIO GABRIEL RODRIGUES declarou in verbis que: (...) é proprietário do automóvel da marca VW, modelo GOL de placas CQL8D51; afirma que nesta data guiava o automóvel de sua propriedade e trazia em sua companhia a pessoa de sua genitora LUCIENE APARECIDA CAMPOS DA SILVA e sua prima TAMIRES CAROLINA DA SILVA CAMPOS e, realizavam entrega de marmitas quando, no local dos fatos, após sua genitora desembarcar do automóvel para proceder a entrega de uma marmita e, o declarante manobrar o automóvel para após deixarem o local, foram abordado por dois homens, os quais chegaram em uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 de cor vermelha, dos quais o piloto da motocicleta sacou uma arma de fogo e apontou para o declarante afirmando que havia perdido e determinando que saltasse imediatamente de dentro do automóvel, piloto este que neste plantão policial pode reconhecer como sendo a pessoa de LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ, enquanto o garupa da motocicleta, pessoa que neste plantão policial pode reconhecer como sendo RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS, saltou da motocicleta e assumiu a direção do automóvel do declarante, fugindo ambos do local, afirma o declarante que sua prima TAMIRES CAROLINA DA SILVA CAMPOS, vendo o que ocorria, imediatamente solicitou a moradora que acionasse a polícia militar informando que o automóvel pararia por força do bloqueador nele instalado e, pouco mais tarde foram contatados pela polícia militar, comunicando a localização do veículo e prisão dos autores do delito (sic).

Inquirida em juízo, a vítima SILVIO GABRIEL RODRIGUES ratificou o quanto declarado anteriormente. Relatou que, no dia dos fatos, estava entregando as marmitas do restaurante de sua genitora, na companhia desta e de uma prima, a qual desceu para realizar as entregas; asseverou que, ao manobrar seu veículo, apareceram os réus em uma motocicleta e pararam na porta do automóvel bradando "Perdeu", anunciando o roubo, ao que lhes falou que poderia levar o carro, tendo descido e pedido à genitora que também saísse do veículo, vindo os réus a concretizarem o delito.

Afiançou que o roubador que conduzia a motocicleta estava armado, tendo eles levado o veículo, mas, como este possuía bloqueador, após 500m, travou e não andou mais; quem conduziu seu veículo foi o passageiro da motocicleta, o qual não estava armado. Afirmou ter feito o reconhecimento dos dois réus na Delegacia, o que fez

sem sombra de dúvidas; questionado sobre quais características físicas dos réus lhe chamaram a atenção, afirmou que tanto o passageiro quanto o condutor da motocicleta retiraram o capacete no momento do crime, tendo visto seus rostos, além do que a motocicleta, o capacete e as roupas eram os mesmos. Contou que sua genitora localizou o veículo parado; ao chegar próximo ao automóvel, já havia uma viatura policial no local, tendo os agentes localizado os réus cerca de 20m à frente, em uma esquina. Tendo lhe sido exibida a imagem dos acusados, presentes em audiência, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus LUIZ HENRIQUE e RAFAEL. Em atendimento às reperguntas da Acusação, afirmou que não conhecia os réus anteriormente aos fatos. Às reperguntas da Defesa do corréu RAFAEL, afirmou que, após anunciarem o roubo, um réu levantou a aba do capacete e o outro corréu o retirou, de forma que pôde visualizá-los (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3qv1Fj0>, referido à fl. 271, ênfase apostada). Também a vítima DEIVID WILLIANS DA SILVA, ouvida em solo policial (fl. 41), declarou in verbis que: (...) é proprietário da motocicleta da marca HONDA, modelo CG 150 FAN, de placa FIE3C06; afirma o depoente que trabalha como monitor de sistemas de alarme domiciliar e, pilotava sua motocicleta na Rua Francisco de Oliveira Linha quando, ao proceder a manobra de retorno com a motocicleta, uma mulher magra, de altura aproximada de 1,70 metros, de cor parda, trajava calça e blusa de mangas cumpridas, com capuz que lhe cobria a cabeça, parou em frente da motocicleta pilotada pela Vítima, obrigando-o parar quando, da lateral direita, se aproximou um homem de altura aproximada de 1,70 metros, magro de cor parda, o qual portando uma arma de fogo do tipo revólver, determinou que o declarante saltasse da motocicleta e lhe entregasse o capacete, subtraindo ainda um boné e o aparelho de telefone celular do declarante e, em seguida fugiram do local dos fatos; afirma o declarante que nesta data foi contatado por policiais militares que lhe informaram que sua motocicleta havia sido recuperada e, que neste plantão policial deveria comparecer para ter sua motocicleta restituída; afirma o declarante que chegando neste Plantão Policial, foi convidado a visualizar dois homens que foram detidos com a motocicleta, ocasião em que o declarante pode imediatamente reconhecer a pessoa de LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ como sendo o homem que lhe roubara a motocicleta (Sic).

Em ratificação ao quanto declarado anteriormente, a vítima DEIVID WILLIANS DA SILVA, em juízo, declarou que, na data dos fatos, ao vir para a casa em sua motocicleta, parou para atender a uma chamada telefônica, momento em que foi abordado por um casal, encapuzado, o qual anunciou o roubo; eles ordenaram que descesse da moto, tendo levado seu celular, boné e pedido que não olhasse, após o que subiram na motocicleta, evadindo-se do local. Afiançou que o homem estava armado; recuperou a motocicleta e o capacete. Asseverou ter realizado o reconhecimento pessoal de um corréu, na Delegacia, sem sombra de dúvidas, recordando das características do olho, nariz e boca, que estava com aparelho, pois o restante estava encoberto por capuz, tendo ainda visto fotografias da mulher que estava com ele na data dos fatos. Tendo lhe sido exibida a imagem dos acusados, presentes em audiência, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu LUIZ HENRIQUE. Em atendimento às reperguntas da Acusação, descreveu que a mulher que acompanhava o réu LUIZ HENRIQUE era alta, possuía olhos castanhos e usava aparelho, não se recordando se houve menção aos nomes no momento dos fatos. Tendo lhe sido exibida a imagem da envolvida Amanda Caroline (fl. 47), afirmou crer não se tratar da mesma pessoa da data dos fatos. Às reperguntas da Defesa, repisou ter reconhecido pessoalmente o réu LUIZ HENRIQUE na Delegacia, sendo que lhe foram apresentadas fotografias de uma mulher (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3qv1Fj0>, referido à fl. 271, ênfase apostada).

Ainda, a testemunha TAMIRES CAROLINA DA SILVA CAMPOS, inquirida em solo policial (fl. 39), relatou in verbis que: (...) é prima da pessoa de SILVIO GABRIEL RODRIGUES e sobrinha da pessoa de LUCIENE APARECIDA CAMPOS DA SILVA; afirma a depoente que nesta data acompanha sua tia e seu primo na entrega de marmitas que produzem e, para tanto se encontravam no automóvel da marca VW, modelo GOL, de cor preto; afirma a depoente que quando pararam para procederem a entrega de uma das

marmitas, uma motocicleta de cor vermelha, na qual haviam dois homens montados, sendo um mais magro que pilotava a motocicleta e, que neste Plantão Policial pode reconhecer como sendo LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ e um mais gordo sentado na garupa da motocicleta que, neste Plantão Policial pode reconhecer como sendo RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS, chegarem no local e se dirigindo à depoente que já havia saltado do veículo, determinaram que a depoente subisse em direção à casa da cliente e, em seguida foram em direção ao automóvel onde se encontrava e manobrava o primo da depoente SILVIO GABRIEL RODRIGUES, razão pela qual a depoente imediatamente entrou na residência da cliente e do telefone desta acionou a polícia militar informando que estavam sendo roubados.

Ouvida em juízo, a testemunha TAMIRES CAROLINA DA SILVA CAMPOS afirmou ter apenas conhecimento do roubo do carro. Contou que, na data dos fatos, foi a primeira pessoa a ser abordada pelos réus, quanto entregava marmitas, tendo, na ocasião, eles passado de motocicleta e ordenado que subisse, ao que não entendeu e lhes disse que não estava sozinha, pois tinha em mente que queriam roubá-la; asseverou ter visto os réus se aproximando do veículo, momento que correu para uma casa e acionou a polícia, informando o delito; afiançou que o condutor da motocicleta, salvo engano o corréu LUIZ HENRIQUE, apontou a arma, momento em que somente os viu levando o veículo embora. Em atendimento às reperguntas da Acusação, asseverou ter feito reconhecimento fotográfico dos réus na Delegacia, os quais estavam com a mesma roupa da data dos fatos. Às reperguntas da Defesa do corréu RAFAEL, afirmou que os réus estavam com capacete e vestiam uma blusa preta, salvo engano; não conseguiu ver o rosto deles na hora, mas depois um deles, que estava na carona da motocicleta, tirou o capacete para entrar no carro e o reconheceu, sabendo identificar quem estava conduzindo a moto, bem como a pessoa da garupa. Tendo lhe sido exibida a imagem dos acusados, presentes em audiência, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus LUIZ HENRIQUE, o qual estava conduzindo a motocicleta, bem como RAFAEL, que estava na garupa. Repisou que os réus mandaram-na subir, crendo que eles queriam cometer o delito contra ela (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3qv1Fj0>, referido à fl. 271, ênfase apostá).

Em sintonia, ouvida somente na fase policial (fl. 38), a testemunha LUCIENE APARECIDA CAMPOS DA SILVA relatou in verbis que: é genitora da pessoa de SILVIO GABRIEL RODRIGUES, o qual é proprietário do automóvel da marca VW, modelo GOL de cor preto; afirma a depoente que trabalha com produção e entrega de marmita e, para tanto conta com o auxílio de seu filho e o automóvel deste para proceder a entrega de suas mercadorias; afirma que nesta data, estava na companhia de SILVIO GABRIEL RODRIGUES e de sua sobrinha TAMIRES CAROLINA DA SILVA CAMPOS e procediam com o automóvel a entrega de marmitas quando, ao procederem a entrega para uma cliente, logo após a depoente e sua sobrinha saltarem do automóvel e, a pessoa de seu filho manobrar o automóvel, viram quando dois homens que chegaram no local com uma motocicleta vermelha abordarem o filho da depoente, sendo que o homem que pilotava a motocicleta e, que neste plantão policial pode observar e reconhecer como sendo LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ, apontou uma arma de fogo para o filho da depoente anunciando o roubo, enquanto o garupa, que neste plantão policial pode ver e reconhecer como sendo a pessoa de RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS, saltou da motocicleta assumindo a direção do automóvel do filho da depoente e, em seguida ambos fugiram do local, oportunidade em que da própria casa da cliente foi acionado a polícia militar e comunicado o roubo e o fato de que o automóvel possuía bloqueador e que não iria muito longe e, passado algum tempo, foram contatados pela polícia militar que informaram a recuperação do automóvel e a prisão dos autores do delito.

A testemunha HELIO ALVES, policial militar, em solo policial (fls. 34/35), relatou in verbis que: (...) por volta das 19:45 horas do dia 01/04/2022, foi irradiado via COPOM o roubo de um automóvel da marca VW modelo GOL, de cor preto, ano modelo 1999, cujas placas a Vítima não se recordava para informar no momento, roubo o qual teria sido praticado por dois homens que estariam em uma motocicleta da marca HONDA, modelo CG de cor vermelha, os quais com emprego de arma de fogo teriam roubado o automóvel que, é equipado com bloqueador e, por tal razão não iria para

muito longe e, logo em seguida, também pelo COPOM foi irradiado que, na Rua Aras Paulista, um automóvel da mesma marca, modelo e características do produto de roubo, o qual ostentava as placas CQL8D51, teria sido abandonado momentos antes, nas proximidades do imóvel de numeral 100, para onde procederam imediato deslocamento, logrando localizar o referido automóvel que, se encontrava com as portas encostadas mas não trancadas e, que a chave não se encontrava na ignição, razão pela qual procediam a fiscalização no automóvel para apurarem se se trataria do automóvel produto de roubo, momento em que entrou na Rua Aras Paulista, uma motocicleta da marca HONDA, modelo CG 150 FAN, cor vermelha, com piloto e garupa, cujas características da motocicletas eram as mesmas da utilizada no roubo do automóvel, razão pela qual foi procedida a imediata abordagem dos homens na motocicleta, momento em que foi apurado que, o piloto da motocicleta se tratava da pessoa de LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ, o qual trajava o capacete da marca GOR nas cores preto, prata e dourado e, que trazia em sua cintura uma arma de fogo da marca TAURUS, com numeração suprimida, calibre .32, desmuniada e, que a pessoa do garupa foi identificado como sendo RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS, o qual trajava um capacete da marca LS2 nas cores branca, verde e vermelha, que submetido à revista pessoal nada de ilícito foi localizado e, em seguida, foi procedida a pesquisa da motocicleta da marca HONDA, modelo CG 150 FAN de cor vermelha e de placa FIE3C06, a qual se revelou tratar de produto de roubo praticado por um casal, na data de 30/03/2022, no município de Pindamonhangaba-SP, conforme registro do RDO 219/2022 da Del. Pol. Plantão Pinda, figurando como Vítima a pessoa de DEIVID WILLIANS DA SILVA e, questionados quanto ao automóvel VW Gol de cor preto localizado naquela rua, as pessoas de LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ e RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS confessaram terem roubado instantes antes o referido automóvel, razão pela qual, foram contatadas as Vítimas que nesta data ocupavam o automóvel VW/GOL de cor preto e de placas CQL8D51, os quais reconheceram a motocicleta e seus ocupantes como sendo os autores do crime que os vitimara e, ainda, foi contatada a Vítima do roubo da motocicleta, pessoa de DEIVID WILLIANS DA SILVA que, noticiando ter sido vitimado por um casal, procedeu o reconhecimento da pessoa de LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ como sendo o homem que lhe roubara a motocicleta, bem como, reconheceu por meio fotográfico a esposa daquele, a pessoa da Autora AMANDA CAROLINE DA SILVA SANTOS como sendo a mulher que com o próprio corpo bloqueara a passagem da Vítima, para que o esposo daquela, pessoa de LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ, com o mesmo revólver empregado nesta data, lhe roubasse a motocicleta e, diante dos fatos narrados, foi dada a voz de prisão.

Inquirido sob o crivo do contraditório, o policial HÉLIO ALVES confirmou as particularidades da diligência, afirmando que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo Município, quando a Central de Operações irradiou a ocorrência, na qual dois indivíduos, em uma moto vermelha, haviam efetuado um roubo a um veículo Gol, de cor preta; as vítimas relataram que se tratava de dois indivíduos em uma moto vermelha, de posse de arma de fogo, os quais, mediante violência e grave ameaça, acabaram por levar o veículo Gol; iniciadas as diligências nas imediações do Bairro Santa Luzia e, tendo recebido outras informações da Central, lograram encontrar o referido veículo, o qual havia sido estacionado pelos réus em uma rua paralela ao Cemitério Municipal, sendo que o automóvel possuía rastreador via satélite, vindo, ainda, no local, a encontrarem as vítimas, sendo uma mãe e dois filhos, que relataram o acontecido. Asseverou que, para a surpresa da equipe, ao saírem do local de posse das informações referentes à motocicleta de cor vermelha utilizada no delito, bem como da arma empregada, vieram a se deparar com a referida motocicleta, vindo na direção do veículo que haviam deixado, na intenção, talvez, de resgatá-lo, ao que, de imediato, pararam a moto e realizaram a abordagem de seu condutor, correu LUIZ HENRIQUE, com o qual foi localizado um revólver calibre .32, em sua cintura, ao passo que o auxiliar da equipe, o cabo PM Rodrigo Marins, no mesmo instante, abordou o garupa da motocicleta, que era o correu RAFAEL, com o qual nada de ilícito foi localizado; conferidas as características que haviam sido passadas, de imediato já indagaram os réus, tendo LUIZ HENRIQUE confessado a prática do roubo do veículo e RAFAEL a negado a todo momento, alegando que não estava presente no delito. Relatou também ter sido verificado o

emplacamento da motocicleta, a qual constava igualmente como produto de roubo, ao que contataram seu proprietário, solicitado seu comparecimento ao Distrito Policial de Taubaté, para onde todas as partes foram conduzidas. Asseverou que, chegando à Delegacia, foi realizado o formal reconhecimento dos réus pelas vítimas; os dois réus foram reconhecidos pelas vítimas proprietárias do Gol preto e da motocicleta, delito que havia ocorrido em data anterior; a vítima da motocicleta reconheceu, por meio de fotografia que lhe foi exibida, a pessoa de Bianca, salvo engano esposa de LUIZ HENRIQUE, os quais haviam participado do roubo da motocicleta em data anterior. Em esclarecimento às reperguntas da Acusação, disse que conhecia somente o corréu LUIZ HENRIQUE anteriormente aos fatos, o qual havia sido detido por sua equipe em ano anterior, em Pindamonhangaba, de posse de uma motocicleta produto de furto, tendo abordado o corréu RAFAEL pela primeira vez. Às reperguntas da Defesa do corréu LUIZ HENRIQUE, asseverou que a arma encontrada com ele estava desmuniada (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3qv1Fj0>, referido à fl. 271, ênfase apostá). De forma uníssona, o também policial militar RODRIGO MENEZES MARINS relatou a mesma dinâmica dos fatos ao ser ouvido na fase inquisitiva (fls. 11/12), tendo em juízo afirmado que estavam em patrulhamento na data dos fatos, quando o Centro de Operações informou via rádio que havia acabado de ocorrer o roubo de um veículo Gol, o qual havia sido praticado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta de cor vermelha, um dos quais armado; deslocaram para as proximidades do local do roubo, momento em que o COPOM informou que o veículo Gol havia sido abandonado na Rua Haras Paulista, no Bairro Santa Luzia e que os indivíduos haviam se evadido numa motocicleta vermelha; rumaram para o local onde estava o veículo e lá se depararam com a vítima e as testemunhas, as quais estavam dentro do carro, no momento do roubo; de posse das informações, iniciaram o patrulhamento a fim de tentar localizar os roubadores e, próximo ao Cemitério Municipal, depararam-se com dois indivíduos que possuíam as características informadas pelas vítimas; efetuada a abordagem, foi localizado com o condutor da motocicleta, o corréu LUIZ HENRIQUE, vulgo Luizinho, um revólver calibre .32, sem munições, que possuía em sua cintura, nada sendo localizado com o garupa, o corréu RAFAEL, ao que lhes foi dada voz de prisão e realizado o encaminhamento à autoridade policial; em pesquisa da placa da motocicleta, constataram que se cuidava de produto de roubo em dia anterior. Asseverou que foi realizado o formal reconhecimento dos réus LUIZ HENRIQUE e RAFAEL pelas vítimas, como autores do roubo; na Delegacia, chegou o proprietário da motocicleta, que lhe havia sido roubada por um casal no dia anterior, tendo reconhecido o corréu LUIZ HENRIQUE como o autor do roubo, bem como sua esposa Amanda, por fotografia, que com ele estava na data da subtração da motocicleta. Em atendimento às reperguntas da Acusação, afirmou conhecer o corréu RAFAEL anteriormente aos fatos, em razão de abordagem por denúncias de tráfico de drogas, próximo ao Bairro Santa Luzia, sendo que LUIZ HENRIQUE havia sido preso anteriormente de posse de uma arma de calibre .44, após ocorrência de disparo de arma de fogo, tendo também já sido detido com uma motocicleta produto de furto. Afiançou não possuir inimizade com os réus. Às reperguntas da Defesa do corréu LUIZ HENRIQUE, asseverou que a arma encontrada com ele estava desmuniada e com numeração suprimida (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3qv1Fj0>, referido à fl. 271, ênfase apostá).

Ao seu turno, o corréu RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS, perante a autoridade policial (fl. 13), preferiu fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio, tendo em juízo, confessado sem titubeios a prática do crime. Afiançou que, no calor do momento, resolveu negar os fatos, sendo que, deste então, vem sofrendo remorso pelo cometimento do delito. Contou que, na data dos fatos, estava próximo ao Cemitério Municipal, tendo encontrado com o corréu LUIZ HENRIQUE, com o qual possuía certa amizade, tendo ele o convidado para participar do delito, ao que concordou em razão de dificuldades financeiras, bem como em razão do quadro depressivo em que se encontrava. Afirmou que somente LUIZ HENRIQUE estava armado com um revólver não muniado. Disse que estava na garupa da motocicleta e conduziu o veículo Gol, afirmando e foi a pior coisa que eu fiz, gostaria de perdão para as

vítimas e para os policiais; possui condenações anteriores por tráfico de drogas, porte de armas e receptação, mas nunca roubou anteriormente; na época do cometimento do delito estava desempregado. Afiançou estar arrependido pelo cometimento do crime. Às reperguntas da Defesa, afirmou não se lembrar das vítimas, tampouco dos fatos, recordando-se, apenas, que tomou a direção do veículo Gol e o conduziu até certo ponto, quando o veículo desligou e não deu mais partida; asseverou ter pedido ao corréu LUIZ HENRIQUE que o levasse embora, pois estava arrependido, tendo retornado para a mesma rua onde o veículo havia sido abandonado, até porque mora nas proximidades do local dos fatos, quando, então, foram abordados pelos policiais militares e detidos. Afirmou que o corréu LUIZ HENRIQUE, que estava com uma arma desmuniada, anunciou o roubo (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3qv1Fj0>, referido à fl. 271, ênfase apostá).

Por sua vez, o corréu LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ, em solo policial (fls. 14/15), declarou "in verbis" que: (...) dispensa a assistência de advogado para este ato; afirma não ter sofrido nenhuma violência física e ou psicológica; afirma o interrogado possuir passagens criminais anteriores por infração ao artigo 157 do Código Penal; acerca dos fatos ora apurados afirma que na data de seu próprio aniversário, 30/03/2022, estava na companhia da pessoa de BIANCA, mais conhecida por BIANQUINHA, pessoa bem conhecida no município de Pindamonhangaba-SP; afirma que nesta data se encontrava acompanhado da pessoa de BIANCA na rua de trás do cemitério de Pindamonhangaba quando viram um rapaz parado com sua motocicleta; afirma que estava na posse do revólver apreendido nesta data, arma esta que foi adquirida pela pessoa de BIANCA e resolveram abordar o motociclista e roubar-lhe a motocicleta; afirma o interrogado que ficou na posse da motocicleta e do capacete da vítima, dispensando o aparelho de telefone celular para que não corresse o risco de ser rastreado; afirma o interrogado que a motocicleta mantinha guardado em um lugar no bairro das Campinas; afirma o interrogado que conhece a pessoa de RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS há pouco mais de um ano, logo após ter deixado a cadeia; afirma o interrogado que nesta data, na posse do revólver adquirido por BIANCA e pilotando a motocicleta que roubara outrora, apanhou a pessoa de RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS e juntos saíram com o propósito de roubar; afirma que por acaso viram quando o automóvel da marca VW, modelo GOL estacionou e decidiram roubar o veículo; afirma que a pessoa de RAFAEL MURANO RODRIGUES DE CAMPOS assumiu a direção do automóvel, contudo após algum tempo o automóvel parou; afirma que abandonaram o veículo e, quando tentavam funcionar a motocicleta para partir para outro roubo se depararam com viatura da polícia militar que os prendeu (Sic). Em juízo, o réu LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ também confessou, sem titubeios, a prática dos crimes de roubo descritos da denúncia. Afirmou que morava com Bianquinha em Pindamonhangaba, há pouco tempo, pois estava brigado com sua esposa Amanda; Bianquinha possuía um revólver e o convidou para participar do roubo da motocicleta, ao que aceitou pois havia acabado de sair da cadeia e passava por dificuldades financeiras. Asseverou que receava a prisão, tendo, contudo, tomado uma atitude sem pensar nas consequências. Confessou que, no momento da abordagem à vítima proprietária da moto, estava portando a arma de fogo; com relação ao roubo do automóvel, na data dos fatos, estava próximo ao Cemitério Municipal, tendo encontrado com o corréu RAFAEL e o convidado a participar do delito, pois precisava de dinheiro; falou para RAFAEL que seria possível pegar, com Bianquinha, um revólver calibre .32, desmuniado, a fim de cometer o crime. Confessou ter anunciado o delito, pois estava com a arma; disse que, inicialmente, passou pela vítima, a qual estava sozinha dentro do veículo; ao retornar e realizar a abordagem, estavam a vítima e mais umas pessoas dentro do automóvel, tendo pedido para todos descerem; RAFAEL entrou no veículo, andaram por cerca de 100m, após o que foi interrompido o fluxo de combustível. Disse ter condenação anterior por roubo. Asseverou estar arrependido pelo cometimento dos delitos. Às reperguntas da Acusação, informou ter combinado com RAFAEL que venderiam o automóvel Gol e dividiriam o dinheiro; afirmou que a motocicleta foi subtraída para sua própria utilização. Às reperguntas de sua Defesa, informou que não houve agressão às vítimas; afirmou que, em razão de o revólver não possuir munição, não haveria risco

às vítimas (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3qv1Fj0>, referido à fl. 271, ênfase apostas). No caso, paralelamente às confissões, há prova segura, notadamente as declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas e policiais militares que atenderam a ocorrência, de que o corréu LUIZ HENRIQUE praticou um delito de roubo em 30/03/2022, em concurso com uma mulher (Bianca ou Bianquinha), ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta Honda CG 150 Fan, placa FIE 3C06, um capacete, um boné e o aparelho de telefone celular pertencentes à vítima DEIVID WILLIAMS DA SILVA.

De igual forma, restou seguramente provado, que, na data de 01/04/2022, os réus LUIZ HENRIQUE e RAFAEL praticaram o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de duas ou mais pessoas, isto é, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios entre si, quando, então, vieram, também por grave ameaça exercida com o emprego de armamento de fogo, a subtrair o veículo VW Gol, placas CQL 8D51, que estava sob a posse da vítima SILVIO GABRIEL RODRIGUES, sendo proprietário WILLIAM ALMEIDA OTAVIANO (fl. 10).

Verte da prova oral, ainda, que, utilizando-se da motocicleta roubada dois dias antes por LUIZ HENRIQUE e Bianca, os réus subtraíram o veículo VW Gol, placas CQL 8D51, contudo, após trafegar por alguns instantes, o automóvel foi imobilizado em razão de dispositivo de segurança, ao que abandonaram-no, vindo, em seguida, após o imediato acionamento e rápida intervenção da Polícia Militar, serem detidos no momento em que retornavam ao local dos fatos.

As vítimas, a propósito, foram enfáticas no sentido de que os acusados subtraíram os bens depois de exigirem a entrega dos respectivos veículos, valendo-se de grave ameaça consistente na exibição de arma de fogo.

Cumpra esclarecer que as palavras das vítimas e das testemunhas merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma clara, verossímil e em consonância com as demais provas produzidas, não existindo nos autos qualquer fato concreto que pudesse produzir suspeitas em suas afirmações.

Observe-se que a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade das vítimas ou das testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem qualquer razão escusa para pretender prejudicar os réus.

Assim, suas palavras não de ser prestigiadas, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Quanto ao valor da confissão judicial, já asseverou o Supremo Tribunal Federal: As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais (STF, 2ª Turma, Rec. Crim. 1.312/RJ, Rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).

Ainda: A confissão em juízo evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxima quando prestigiada por outros fatores probatórios idôneos (TACrim/SP; Rel. HAROLDO LUZ - RJDTCRIM 30/263).

E mais: A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminado, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes (TACrirn/SP; Rel. EMERIC LEVAI - RJDTCRIM 15/47).

Na mesma linha: RJDTCRIM 3/155.4/134, 12/112 e 14/49; RT 625/338; JUTACRIM 93/236. Não bastasse a solidez da prova oral, sobreleva considerar que os acusados foram flagrados quando retornavam ao local em que subtraído o veículo VW Gol, placas CQL 8D51, aproximando-se deste a bordo da motocicleta Honda CG 150 Fan, placa FIE 3C06, anteriormente roubada.

Iterativa é a jurisprudência no sentido de que, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (RJD 18/66).

Saliente-se, em atenção ao relato judicial dos réus, que não houve prova mínima, fosse documental ou testemunhal, no sentido de que teriam agido impelidos por

estado de necessidade, como esboçado.

Nesse contexto fático-probatório, as condutas se subsumem ao crime de roubo, composto pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157, caput, do Código Penal. A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocados na vítima, a fim de subtrair um bem móvel que esteja em seu poder. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real.

As circunstâncias fáticas, confessadamente mediante o emprego de arma de fogo, bem como da explicitação verbal, em alto e bom som, quanto à pretensão de subtrair os veículos das vítimas, permitem inferir, a partir de dados objetivos, que existiu correlação de proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta praticada pelos agentes e a ameaça sentida pelas vítimas, tudo convergindo para a caracterização do crime de roubo.

No mais, ficou bem evidenciada a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do artigo 157, do Código Penal, tanto no delito concernente à subtração da motocicleta Honda CG 150 Fan, placa FIE 3C06, perpetrada pelo corréu LUIZ HENRIQUE em concurso com terceira pessoa, referida como Bianquinha, quanto no crime de roubo do automóvel VW Gol, placas CQL 8D51, cometido pelos réus LUIZ HENRIQUE e RAFAEL em concurso, com unidade de propósitos, bem como mediante a divisão de tarefas para alcançar um resultado comum, consoante inclusive confessado por eles.

Ainda, pese o quanto sustentado pela Defesa do corréu LUIZ HENRIQUE não há falar em continuidade delitiva.

Isso porque as condutas foram praticadas em concurso material, eis que perpetradas em comparsarias distintas, contra vítimas diversas, em contextos temporais diferentes, variações que impedem o reconhecimento de que o delito subsequente tenha sido cometido em continuidade ao crime anterior.

Não diferentemente pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Roubos qualificados por emprego de arma e comparsaria, mais corrupção de menores (artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Cód. Penal, por duas vezes, e art. 244-B, "caput", da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal), tudo em concurso material. Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento seguro, e de Policial Militar. Versões exculpatórias inverossímeis. Qualificadoras do crime patrimonial caracterizadas. Corrupção de menores. Configuração efetiva. Impossibilidade de reconhecimento de concurso formal entre os crimes. Concurso material plenamente caracterizado. Continuidade delitiva inexistente. Crimes praticados em locais distintos, contra vítimas diferentes e sem liame subjetivo. Inocorrência de continuidade delitiva. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial adequado, impassível de abrandamento. Apelo improvido. (...) Acusado, acompanhado de comparsa adolescente de 14 anos de idade e outro comparsa, não identificado, empunhando arma de fogo, aborda o ofendido Reginaldo e anuncia assalto, assim subtraindo seu veículo Fiat/Palio, dinheiro e documentos pessoais (...) Cumpre dizer, no delito praticado contra Reginaldo, o acusado, o comparsa adolescente e o terceiro indivíduo não fizeram uso de veículo, tendo abordado o ofendido com emprego de arma de fogo empunhada pelo acusado (...) Assim, dois dias depois do primeiro fato, em outro local, usaram o veículo roubado para cometer o roubo contra a vítima Catarina, abordando-a com emprego de arma de fogo empunhada pelo adolescente, enquanto o acusado conduzia o automóvel e duas comparsas do sexo feminino tomavam os pertences da ofendida. Diante disso, não se veem preenchidos os requisitos da continuidade delitiva, tal qual previstos no art. 71 do Cód. Penal. Quer-se dizer, com isso, que não pode o segundo delito ser considerado desdobramento do primeiro. (...) Adequada, portanto, a soma de todas as penas fixadas, nos moldes do art. 69 do Cód. Penal. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1505863-77.2018.8.26.0050; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020 - ênfase apostada).

ROUBOS QUALIFICADOS. Artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de apreensão da arma de fogo. Irrelevância. Uso confirmado pela palavra das vítimas. Condenação mantida. APELAÇÃO DEFENSIVA IMPROVIDA. CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. Incontroverso que as subtrações foram praticadas contra vítimas diferentes, com “modus operandi” distintos e apenas o lapso temporal foi próximo, o que, isolado, não é suficiente a configurar a continuidade delitiva. Configurado o concurso material, somam-se as penas, alterada, portanto, a reprimenda estabelecida na sentença, mantido, por outro lado, o regime prisional. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO (TJSP; Apelação Criminal 0021313-77.2008.8.26.0344; Relator (a): Eduardo Braga; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2012; Data de Registro: 24/05/2012 - ênfase apostada).

De resto, em homenagem à segurança jurídica que se espera do sistema de justiça, ressalve-se que não restou comprovada a presença da causa de aumento prevista no inciso §2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo.

Restou demonstrado que a arma de fogo utilizada durante a empreitada criminosa, a qual foi devidamente apreendida e periciada, se encontrava desmuniada (fls. 267/269).

Nessa conformidade, cuidando-se de revólver desmuniado, denota-se a ausência de seu potencial lesivo com a força necessária para caracterização da majorante, de modo que a referida causa de aumento deve ser afastada.

Esse é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de que a utilização de arma desmuniada ou sem potencialidade para realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento com a causa de aumento de pena em questão (STJ - HC 445.043/SC, Rel.Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019, ênfase apostada).

Nesse sentido, também já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO - Conformismo defensivo - Pretensão ministerial de reconhecimento da majorante consistente no emprego de arma de fogo - Descabimento - Desnecessidade de apreensão e perícia do armamento - Provas, no entanto, que trazem dúvida razoável quanto ao fato de o revólver estar municiado, a impedir o reconhecimento da causa de aumento - Precedentes do STJ - Manutenção da condenação - Pena e regime bem dosados, mostrando-se desnecessária a imposição do mais gravoso - Descabimento de decretação da prisão por meio deste, diante do julgado do STF - Recurso ministerial desprovido (voto nº 44251) (TJSP; Apelação Criminal 1500227-97.2020.8.26.0297; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021, ênfase apostada).

APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma tentada. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade. Violação ao princípio da individualização da pena. Inadmissibilidade. Sistema trifásico devidamente observado em favor do acusado MAICON. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Réus confessos. Dosimetria. Pleito de redução da fração de diminuição relativa ao reconhecimento da forma tentada do delito. Possibilidade. Acusados que percorreram iter criminis intermediário. Pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Cabimento. Arma apreendida que estava desmuniada. Ausência de potencial lesivo. Penas redimensionadas. Abrandamento do regime prisional fixado em desfavor dos apelantes. Cabível. Quantum da pena e demais circunstâncias do delito que autorizam a fixação do regime inicial aberto aos acusados MAICON e ÍTALO, e do regime inicial semiaberto ao apelante CARLOS, em razão da reincidência por ele ostentada. Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Revogação da prisão

preventiva dos apelantes. Regimes prisionais fixados incompatíveis com a prisão preventiva. Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal. Recursos parcialmente providos (TJSP; Apelação Criminal 1500054-83.2021.8.26.0153; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021, ênfase apostada).

Assim, devidamente caracterizada a infração penal nos moldes apontados, passo à fixação das penas.

a) Quanto ao corréu LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERRAZ.

A.1) - Art. 157, §2º, inciso II, do CP (vítima SÍLVIO GABRIEL RODRIGUES):

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado tem contra si condenações com trânsito em julgado que geram reincidência (processo nº 0003852-70.2014.8.26.0445 - art. 157, "caput", c/c art. 14, II, ambos do CP - fl. 235; processo nº 1500448-58.2019.8.26.0445 - art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, "caput", I, "h", ambos do CP - fls. 236/237; processo nº 1500822-74.2019.8.26.0445 - art. 155 § 4º, I, IV, 70, "caput", c/c art. 14, II, todos do CP, c/c art. 244-B, "caput", do(a) ECA - fl. 237; e processo nº 1527136-36.2018.8.26.0625 - art. 28, "caput", II, do(a) SISNADR - fl. 238), devendo, por isso, ser ponderadas na segunda fase da dosimetria. Assim, sem destaque desfavorável para qualquer circunstância judicial, fixo a pena-base no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, existe a atenuante da confissão espontânea, porém, ao mesmo tempo, há a presença da circunstância agravante da multirreincidência, ostentando três condenações anteriores pela prática de delitos contra o patrimônio, sendo duas específicas pelo crime de roubo. Importa salientar que referidos processos não foram considerados na primeira fase. Assim, sopesando-se todas essas circunstâncias, com base no artigo 67, do Código Penal, haverá compensação parcial e a pena será aumentada no patamar de 1/6, atingindo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena. Porém, está presente a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, motivo pelo qual se majora a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (dezesseis) dias-multa.

A.2) - Art. 157, §2º, inciso II, do CP (vítima SÍLVIO GABRIEL RODRIGUES):

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado tem contra si condenações com trânsito em julgado que geram reincidência, devendo, por isso, ser ponderadas na segunda fase da dosimetria. Assim, sem destaque desfavorável para qualquer circunstância judicial, fixo a pena-base no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na